APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA IVA PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000) E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via_____

In qualità di rappresentante legale di _____ CF/PIVA _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

L'agevolazione di cui all'oggetto per l'utenza sita in comune di _____

Via _____ n° _____ Cap_____ Prov. _____

Codice contratto / POD _____

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità che i consumi di energia ad essa relativi rientrano tra i beni e servizi previsti nella Tabella A parte III del D.P.R. 633/1972 al punto 103.

☐ Energia elettrica per uso di imprese: ❒ Estrattive ❒ Manifatturiere ❒ Editoriali ❒ Agricole ❒ Poligrafiche

☐ Energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art.2 comma 5 del D.lgs 16 marzo 1999 n.79 -, in base al quale "cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea."

☐ Energia elettrica fornita per uso esclusivo domestico nei confronti di un condominio come precisato dalla circolare ministeriale 29.10.1977 n.59 *

☐ Energia elettrica fornita per uso domestico nei confronti di caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali ecc. che ospitano la collettività nel caso in cui tali soggetti non svolgano attività di cessione di beni o prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.*

☐ Energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione (DPR 633/72 - Tabella A Parte III n. 103).

* * *

* Si precisa di essere a conoscenza del fatto che nel caso di utenze ad uso promiscuo come a mero titolo di esempio: condomini con presenza di attività commerciali o professionali, conventi con annessi asili, strutture militari nelle quali sono ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari e comunque in ogni caso ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura. C.M. 07.04.1999 n.82/E.

DICHIARA INOLTRE

di manlevare fin d'ora Iren Mercato S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere a cui la stessa dovesse essere tenuta nei confronti dell'Erario e/o della Regione per fatti e cause imputabili alla non veridicità delle dichiarazioni rese e/o per fatti e/o cause che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione e che possano comportare variazioni e/o revoche delle agevolazioni richieste.
Dichiara inoltre di impegnarsi a risarcire Iren Mercato S.p.A. di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito dell'accertamento di un impiego di energia elettrica diverso da quello dichiarato.

È CONSAPEVOLE CHE

- I mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e le modifiche dei locali, possono comportare l'assoggettamento in misura piena all'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, si impegna a comunicare preventivamente, sotto la propria responsabilità civile e penale, ogni variazione, riguardante sia gli impieghi dell'energia elettrica se dei locali ove viene utilizzato sia la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale e di indirizzo, ecc.)
- L'applicazione dell'agevolazione decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell'Azienda erogatrice della presente richiesta in cui dichiara, sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni soggettive, e che sarà valida sino alla revoca della stessa (C.M. 19.03.1985 n.26/321285).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- L'energia elettrica per uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l'energia nella propria abitazione a carattere familiare o collettivo e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione;
- Per le attività definibili come "estrattive, manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili" debba farsi riferimento alle attività elencate nei gruppi dal IV a XV del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988.

Dichiara infine di aver preso visione/ di rinunciare a prendere visione dei seguenti documenti:

- Tabella A parte III D.P.R. 633/1972, punto 103
- Decreto Ministeriale 31/12/1988 - gruppi da IV a XV
- Circolare Ministeriale 29/10/1977 n.59.
- Circolare Ministeriale 07/04/1999 n.82/E
- Risoluzione Ministeriale 01/06/1991 n.430085
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 01.03.2007.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, COME PREVISTO DALL' ART. 76 DEL DPR N.445/2000, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LE FALSITÀ NEGLI ATTI E L' USO DI ATTI FALSI, SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA

Data _____ **Timbro e Firma** _____

Inviare via e-mail a: agevolazioni.iva@gruppoiren.it oppure recapitare a: IREN MERCATO S.p.A. Strada Santa Margherita 6/A, 43123, Parma allegando copia di documento di riconoscimento.